# CONTRATO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES

Acuerdo de encargo del tratamiento Responsable–Encargado · IncubApp · Artículo 25 del Decreto 1377 de 2013

Entre las partes identificadas a continuación se celebra el presente contrato de transmisión de datos personales (el «Acuerdo»), que regula el tratamiento que CDH Maker realizará, como Encargado, sobre los datos personales que el Cliente, como Responsable, registre en la plataforma IncubApp. Este Acuerdo se celebra conforme al artículo 25 del Decreto 1377 de 2013 (compilado en el Decreto 1074 de 2015), por lo que la transmisión aquí regulada no requiere autorización adicional de los titulares, siempre que el Responsable cuente con la autorización para las finalidades descritas.

## 1. Partes

| | |
|---|---|
| **Responsable del Tratamiento («el Cliente»)** | Razón social: _____ (razón social completa)<br>NIT: _____ (NIT) · Domicilio: _____ (ciudad y dirección)<br>Representante legal: _____ (nombre) · C.C.: _____ (cédula)<br>Contacto de datos personales:<br>_____ (nombre y correo del oficial o área de datos) |
| **Encargado del Tratamiento («CDH Maker»)** | Henry Taborda, quien opera bajo la marca CDH Maker<br>C.C./NIT: _____ (documento o NIT) · Domicilio: Medellín<br>Correo: cdhmaker@gmail.com · Tel.: _____ (teléfono) |

## 2. Antecedentes

1. El Cliente suscribió el servicio IncubApp mediante la Orden de Servicio N.º _____ (número u otra referencia) del _____ (fecha), que se rige por los Términos y Condiciones CDH-INC-TYC y el Acuerdo de Nivel de Servicio CDH-INC-SLA.
2. Para prestar el servicio, CDH Maker debe alojar, procesar y respaldar información que contiene datos personales de los que el Cliente es Responsable.
3. El Cliente declara que cuenta con una política de tratamiento de datos personales y con las autorizaciones de los titulares que exige la Ley 1581 de 2012.

## 3. Objeto y alcance del tratamiento

CDH Maker tratará los datos personales por cuenta del Cliente únicamente para prestar el servicio IncubApp. Las categorías de titulares, los datos, las finalidades y las operaciones autorizadas se describen en el Anexo 1. Cualquier tratamiento distinto requerirá instrucción escrita del Cliente y, si excede el objeto del servicio, la modificación de este Acuerdo.

## 4. Obligaciones del Responsable (el Cliente)

1. Obtener y conservar la autorización previa, expresa e informada de los titulares, e informarles las finalidades del tratamiento, incluida su realización por medio de un encargado tecnológico.
2. Entregar a CDH Maker solo los datos necesarios para las finalidades del Anexo 1, y garantizar que son veraces, completos y actualizados.
3. Impartir instrucciones lícitas, documentadas y conformes con su política de tratamiento, y entregar a CDH Maker copia de dicha política.
4. Atender las consultas y reclamos de los titulares y comunicar a CDH Maker las rectificaciones, actualizaciones o supresiones que deba aplicar.
5. Administrar los usuarios y permisos de su espacio en IncubApp, y responder por las actuaciones de sus Usuarios autorizados.
6. Cumplir los demás deberes del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, incluido el reporte de incidentes de seguridad a la SIC cuando le corresponda.

## 5. Obligaciones del Encargado (CDH Maker)

Además de los deberes del artículo 18 de la Ley 1581 de 2012 y del artículo 25 del Decreto 1377 de 2013, CDH Maker se obliga a:

1. Dar tratamiento a los datos a nombre del Cliente, conforme a los principios de la Ley 1581 de 2012, a la política del Cliente y a sus instrucciones, absteniéndose de usarlos para fines propios o de terceros.
2. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos con las medidas del Anexo 3, e impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
3. Guardar confidencialidad respecto del tratamiento, obligación que se extiende a sus colaboradores y subencargados y que subsiste después de terminado el Acuerdo.
4. Garantizar al titular, por medio del Cliente, el ejercicio pleno y efectivo del derecho de hábeas data: realizar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud del Cliente la actualización, rectificación o supresión que este le indique, y apoyar al Cliente en la respuesta dentro de los términos legales.
5. Trasladar al Cliente, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recibo, toda consulta, reclamo o requerimiento de titulares o autoridades relacionado con los datos del Cliente, sin responderlo directamente salvo instrucción del Cliente u orden legal.
6. Registrar en la base de datos las leyendas «reclamo en trámite» e «información en discusión judicial» cuando el Cliente lo indique, y abstenerse de hacer circular información que la SIC haya ordenado bloquear.
7. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que deban conocerla para prestar el servicio.
8. Informar al Cliente cuando considere que una instrucción infringe la normativa de protección de datos.

## 6. Subencargados

El Cliente autoriza de manera general a CDH Maker para apoyarse en los subencargados tecnológicos listados en el Anexo 2. CDH Maker exigirá a cada subencargado, por contrato o mediante sus condiciones de servicio, obligaciones de seguridad y confidencialidad no menos protectoras que las de este Acuerdo, y responderá ante el Cliente por su actuación. Cualquier subencargado nuevo se informará con al menos quince (15) días calendario de antelación; el Cliente podrá objetarlo por razones fundadas en protección de datos y, si no se llega a una solución, terminar el servicio sin penalidad.

## 7. Transmisión internacional

El Cliente autoriza que los datos se alojen y procesen en los países indicados en el Anexo 2. CDH Maker procurará que se trate de países con un nivel adecuado de protección según la SIC; cuando no sea así, la transmisión se ampara en este Acuerdo y en los contratos con los subencargados, conforme a los artículos 25 y 26 del Decreto 1377 de 2013 y al artículo 26 de la Ley 1581 de 2012.

## 8. Incidentes de seguridad

CDH Maker notificará al Cliente cualquier violación de los códigos de seguridad o riesgo en la administración de los datos personales sin dilación indebida y, en todo caso, dentro de las _____ horas siguientes a su detección. La notificación incluirá, en la medida en que se conozca: la naturaleza del incidente, las categorías y el número aproximado de titulares y registros afectados, las consecuencias probables y las medidas adoptadas o propuestas. CDH Maker colaborará con el Cliente para que este pueda reportar el incidente a la SIC en el Registro Nacional de Bases de Datos dentro del término legal y, si corresponde, comunicarlo a los titulares.

ej. 48

## 9. Verificación

A solicitud escrita del Cliente, con al menos diez (10) días hábiles de antelación y no más de una vez al año (salvo incidente), CDH Maker entregará la información razonablemente necesaria para demostrar el cumplimiento de este Acuerdo, como descripciones de las medidas de seguridad, registros de acceso al espacio del Cliente o certificaciones de los subencargados. La verificación no dará acceso a datos de otros clientes ni comprometerá la seguridad de la Plataforma.

## 10. Devolución y supresión al terminar

Terminado el servicio por cualquier causa, CDH Maker pondrá los datos a disposición del Cliente para su exportación durante el plazo previsto en los Términos y Condiciones y, vencido este, los suprimirá de forma segura de los entornos de producción y, al cumplirse el ciclo de rotación, de las copias de respaldo, salvo que exista un deber legal de conservarlos. A solicitud del Cliente, CDH Maker expedirá una certificación escrita de la supresión.

## 11. Responsabilidad

Cada parte responde frente a los titulares y a las autoridades por el cumplimiento de los deberes que la ley le asigna. CDH Maker responderá frente al Cliente por los daños que se deriven del

incumplimiento de este Acuerdo o de un tratamiento contrario a las instrucciones del Cliente. La limitación de responsabilidad de los Términos y Condiciones no aplica a los casos de dolo, culpa grave ni a las sanciones impuestas por la SIC que sean imputables exclusivamente a la conducta de CDH Maker.

### 12. Duración y ley aplicable

Este Acuerdo rige desde su firma y mientras CDH Maker trate datos personales por cuenta del Cliente; las obligaciones de confidencialidad y supresión subsisten tras su terminación. Se rige por la ley colombiana, y las controversias se resolverán conforme a los Términos y Condiciones de IncubApp.

### Anexo 1. Descripción del tratamiento

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Categorías de titulares | Usuarios autorizados del Cliente; empleados, operarios y técnicos; clientes y compradores; conductores y transportadores; proveedores; otros: _____ (otras categorías) |
| Categorías de datos | Identificación (nombre, documento), contacto (correo, teléfono, dirección), cargo y área, credenciales de acceso, registros de actividad en la Plataforma, datos de órdenes de trabajo, ventas, despachos y facturación, fotografías de rondas y ubicación del registro cuando el Cliente lo active. Datos sensibles: ☐ No ☐ Sí, cuáles: _____ (ej. salud ocupacional) |
| Finalidades | Gestión de la operación de plantas de incubación y granjas del Cliente: inspecciones, mantenimiento, ventas, logística, sanidad, reportes de gerencia y análisis con inteligencia artificial. |
| Operaciones autorizadas | Recolección por medio de la Plataforma, almacenamiento, organización, consulta, visualización, análisis automatizado, respaldo, exportación, soporte técnico y supresión. |
| Duración | La vigencia del servicio más el plazo de exportación y supresión de los Términos y Condiciones. |

### Anexo 2. Subencargados autorizados

| Subencargado | Servicio | Ubicación de los datos |
|---|---|---|
| Supabase Inc. | Base de datos, autenticación y almacenamiento de archivos | _____ (región del proyecto) |
| _____ (ej. Vercel Inc.) | Alojamiento de la aplicación web | _____ (país) |
| _____ (proveedor de IA (ej. Google LLC)) | Modelos de inteligencia artificial para las funciones de análisis | _____ (país) |
| _____ (otro, si aplica) | _____ (servicio) | _____ (país) |

### Anexo 3. Medidas de seguridad

- Cifrado de las comunicaciones entre usuarios y Plataforma (HTTPS/TLS) y cifrado en reposo provisto por la infraestructura.

- Aislamiento lógico de la información de cada Cliente mediante controles de acceso en la base de datos (políticas de seguridad a nivel de fila).
- Autenticación de usuarios, control de acceso por roles definido por el Cliente y revocación inmediata de cuentas.
- Acceso administrativo de CDH Maker restringido a lo necesario para soporte, con cuentas personales y segundo factor de autenticación.
- Copias de respaldo con la frecuencia y retención definidas en el Acuerdo de Nivel de Servicio.
- Registro de eventos de seguridad y procedimiento documentado de gestión de incidentes.
- Otras: _____ (medidas adicionales acordadas)

En constancia, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, o mediante firma electrónica conforme a la Ley 527 de 1999, a los _____ (día) días del mes de _____ (mes) de _____ (año).

| | |
|---|---|
| **Henry Taborda** | _____ |
| CDH Maker — Encargado del Tratamiento | Representante legal — Responsable del Tratamiento |
| C.C./NIT: _____ | C.C.: _____ |